



PUTUSAN
Nomor 1167 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MERCURIO MEGA WARDANA, bertempat tinggal di Jalan Anggun Selatan, Blok O, Nomor 12, RT 05, RW 08, Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Victor Bakkara, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di *Law Office* Victor Bakkara & Anik Utaminingsih, beralamat di Jalan Bunga II, Blok E, Nomor 369, Bukit Diponegoro, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT PERMODALAN NASIONAL MADANI PNM (Persero)** berkedudukan di Jalan Menoreh Raya I, Sampangan, Semarang Jawa Tengah;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEKALONGAN**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor I, Pekalongan, yang diwakili oleh Hadiyanto, Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Advokasi, Kementerian Keuangan dan kawan-kawan berkantor di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I, lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



Wahidin, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KENDAL,
berkedudukan di Jalan Kyai Tulus, Jetis, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan dari pihak lain selain debitur dan ganti kerugian terhadap objek sengketa untuk seluruhnya apabila tetap dilaksanakan lelang;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa objek sengketa adalah sebagian milik Penggugat sebagai anak kandung dari debiturnya Tergugat I, berdasarkan janji ibunya akan memberikannya kepada Penggugat sebagai bagian dari bagiannya;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat berhak meminta untuk dibuatkan perjanjian baru atas nama Penggugat atau restrukturisasi dengan kembali kepada pokok dengan menghilangkan bunga dan denda dan Penggugat meminta agar jumlah angsuran lebih ringan dan sesuai dengan kemampuan Penggugat saat ini;
4. Menyatakan sah Penggugat dari pihak lain yang bukan merupakan debitur Tergugat I meminta untuk membatalkan pelaksanaan lelang dengan Nomor S-2006/WKN.09/KNL.04/2019 tanggal 21 Oktober 2019 perihal penetapan hari dan tanggal lelang dan pelaksanaannya;
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat harus menghormati dan mematuhi proses hukum yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya;
7. Menyatakan sah Penggugat dari pihak lain membatalkan pelaksanaan lelang dan membatalkan pemenangnya apabila nantinya pada saat pelaksanaan lelang dinyatakan ada pemenangnya karena masih ada sengketa di pengadilan dan masih ada pihak lain yang dirugikan;
8. Menyatakan sah apabila Penggugat meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat apabila ada pemenang lelang;
9. Menyatakan bahwa seluruh proses hukum lanjutan atas akan dilaksanakannya lelang hak tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat II melalui Tergugat III baik yang telah berjalan maupun yang sedang dan akan berlangsung beserta akibat hukumnya menjadi batal demi hukum berdasarkan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Intervensi apabila ada pemenang lelang;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap hari jika keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat secara tanggung renteng senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan kerugian imaterial sebesar 13 x (tiga kali) lipat apabila ada pemenang lelang, dan dibayarkan secara tunai seketika oleh Para Tergugat kepada Penggugat;
13. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sampai dengan selesai dengan cara dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), apabila salah satu dari Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan 3 (tiga) kali yang mana Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah serta tidak mau menggunakan haknya disertai tidak melaksanakan salah satu dari tujuan hukum yaitu kepatuhan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



14. Menghukum Para Tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak daripadanya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada permohonan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
16. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai;

Subsidiar:

- Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Semarang adil layak dan pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berfokus pada nilai-nilai religius sehingga tercapainya keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena objek sengketa yang didalilkan Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal;
- b. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*;
- c. Eksepsi *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;
- d. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dasar gugatannya mengenai gugatan pihak lain;
- e. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitumnya saling bertentangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi dominii;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak tahu dasar hukum pelaksanaan lelang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 581/Pdt.G/2019/PN Smg tanggal 9 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.567.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 411/PDT/2020/PT SMG., tanggal 5 November 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 581/Pdt.G/2019/PN Smg *juncto* Nomor 71/Pdt.K/2020/PN Smg yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 November 2020 dengan Nomor 411/PDT/2020/PT SMG;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah beritikad baik akan menyelesaikan pinjaman ibunya sesuai dengan sisa pokok pinjaman;
3. Menyatakan sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi berhak melakukan perlawanan dan keberatan serta penolakan apabila dilaksanakan lelang karena objek jaminan masih menjadi objek sengketa;
4. Menyatakan sah Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tetap mempertahankan objek sengketa sebagai haknya yang diperoleh dari ibunya dan menolak adanya pemenang lelang;
5. Menyatakan sah demi hukum Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta kepada Para Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III agar menghormati proses hukum dan menjalankan tujuan hukum yaitu kepatuhan, keadilan dan kemanfaatan;
6. Menyatakan batal demi hukum apabila Tergugat I, II/Terbanding I, II/Termohon Kasasi I, II tetap melaksanakan lelang objek sengketa karena masih ada proses hukum dan dapatlah batal demi hukum apabila ada pemenang lelang dan apabila Termohon Kasasi III tetap mengeluarkan SPKT dan mengalihkan hak objek sengketa berdasarkan risalah lelang, maka wajib dinyatakan risalah lelang objek sengketa tidak sah karena masih ada proses hukum gugatan;
7. Menyatakan sah demi hukum Tergugat I, II dan III/Terbanding I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) apabila tidak mematuhi proses hukum;
8. Menyatakan sah demi hukum apabila Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi meminta kepada Termohon Kasasi III agar tetap melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada Pasal 45 huruf e;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



9. Menyatakan sah ganti kerugian materiil Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan apabila tetap dilaksanakan lelang dan ada pemenang lelang maka Pemohon Kasasi meminta ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Termohon Kasasi senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika dan kerugian imateriil yang tidak kurang dari Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi senilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) apabila dilaksanakan lelang dan ada pemenang lelang dan uang ganti rugi imateriil yang tidak kurang dari Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika dengan tanda bukti pembayaran yang sah apabila objek sengketa tetap dilaksanakan lelang dan ada pemenang lelang dan beralih hak kepemilikan;
11. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan pelunasan uang ganti rugi materiil dan imateriil apabila objek sengketa ada pemenang lelang dan beralih hak atas kepemilikan sertifikat;
12. Menghukum Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I, II dan III untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Bila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan nilai keadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Januari 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan objek yang dilaksanakan lelang yang merupakan milik Budiati (ibu Penggugat) yang merupakan debitur yang telah wanprestasi di mana objek lelang yang telah dibebani hak tanggungan dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I dan Tergugat II, karena yang terikat perjanjian pembiayaan kredit dengan Tergugat I adalah Budiati (ibu Penggugat), sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MERCURIO MEGA WARDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MERCURIO MEGA**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1167 K/Pdt/2023